



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

COPIA
REG. GEN. N. 442
Del 30 /09/2022

AREA AMMINISTRATIVA N. 66 DEL 30/09/2022

OGGETTO: Integrazione permanente orario di lavoro personale part-time ex LSU-LPU in servizio a tempo indeterminato presso il comune di Squillace con finanziamento della Regione Calabria. Riferimento Decreto Dirigenziale Regione Calabria n 7863 del 13.07.2022. Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n.101/2022 per incremento ore ex LSU/LPU contrattualizzati e approvazione

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 11/06/2021 con la quale è approvato il documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2022 – 2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08/09/2022 con la quale è approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- le linee guida ANAC approvate;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 08/04/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area Amministrativa e Demografica;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 21/09/2022 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo al Responsabile Area Amministrativa per avvio procedimento di stabilizzazione di n. 1 lavoratori LSU/LPU per n. 18 ore settimanali",
- la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.34 del 31/12/2021 avente ad oggetto: "Assunzione a tempo indeterminato e parziale a n. 18 ore settimanali di n. 1 unità lavorative mediante stabilizzazione LSU/LPU";

DATO ATTO che in data 30/10/2019 si è proceduto, secondo le modalità di legge, ad assumere a tempo indeterminato e parziale in dotazione organica, n. 1 lavoratori ex LPU/LSU già in servizio a termine presso il Comune di Squillace, con decorrenza 01/10/2022

DATO ATTO, altresì, che la stabilizzazione è stata programmata ed attuata nel limite di spesa pari ai contributi statali e regionali storicizzati ammontanti a complessivi € 13.096,22 annui lordi per come segue

N. lavoratori e categoria di appartenenza	Contributo pro capite statale a regime annuo	Contributo pro capite regionale annuo storicizzato	Totale contributi annuali
n. 1 ex LPU - cat. B e part time	=	13.096,22	€ 13.096,22

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3183 del 24.3.2022 adottato dal Dipartimento Lavoro e Welfare Settore 01-Politiche Attive, superamento del precariato e vigilanza Enti Mercato del lavoro-Osservatorio della Regione Calabria, ad oggetto: "Riparto delle risorse regionali per la stabilizzazione, mediante contratto a tempo

indeterminato ex legge 30 dicembre 2018 n. 145, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria. Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento regionale. Prenotazione impegno anno 2022";

VISTO il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 7863 del 13/07/2022 recante: "Approvazione II elenco delle domande Ammesse di cui al Decreto Dirigenziale n.3183 del 24/03/2022 avente ad oggetto: "Riparto delle Risorse Regionali per le stabilizzazioni, mediante contratto a tempo indeterminato, procedure ex Legge 30 Dicembre 2018 n.145, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria. Prenotazione impegno anno 2022" dal quale risulta che l'ente è stato ammesso al riparto delle risorse regionali;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 24/06/2022 ad oggetto "Contratti di lavoro a tempo indeterminato degli ex lavoratori LSU/LPU stabilizzati con decorrenza 01.11.2019. Integrazione oraria con contributo Ministeriale e Regionale in esecuzione della L.N. 15/2022 e DDR n. 7863/2022. Indirizzi" con la quale è stata autorizzata l'integrazione dell'orario lavorativo dei dipendenti stabilizzati ex LSU/LPU mediante le risorse aggiuntive per € 9.296,22, per n. 1 unità di cui al D.D. n. 3183 del 24.03.2022 fornendo specifici indirizzi ai responsabili competenti in ordine alla stipula degli addenda contrattuali e agli adempimenti gestionali di competenza;

PRESO ATTO:

- del decreto dirigenziale regionale n. 8398 del 20/07/2022, con il quale si è proceduto al perfezionamento degli impegni per il pagamento dell'incentivo regionale per l'annualità 2022, con contestuale invito gli Enti Locali e Pubblici della Calabria, a completare le procedure, trasmettendo gli addendum ai contratti relativi all'attivazione dell'incremento orario previsto nel Decreto Dirigenziale n. 3183 del 24/03/2022, adottato a seguito dell'approvazione della Legge n. 15/2022;

- dell'avviso regionale prot. n. 340135 del 21/07/2022 con il quale si chiede agli Enti l'invio degli atti amministrativi e gli addendum ai contratti relativi all'incremento orario previsto nel decreto dirigenziale n. 3183 del 24/3/2022;

TENUTO CONTO che si riconosce a tutti i lavoratori un incremento di incentivo per ciascun lavoratore/dipendente ex LSU/LPU, riconoscendo un contributo che comprende la quota ministeriale e quella regionale, che passa da euro 9.296,22 a euro 18.000,00, come di seguito ripartito:

Categoria	Incentivo regionale per singolo lavoratore	Incentivo ministeriale per singolo lavoratore	Contributo annuo per singolo lavoratore
LPU	€ 8.703,78	€ 9.296,22	€ 18.000,00

CONSIDERATO che questo Comune, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2022, intende utilizzare l'incremento finanziario in parola per aumentare l'orario di lavoro di n. 1 unità ex LPU/LSU stabilizzate a tempo indeterminato come di seguito indicate:

Categoria	Cognome e nome	Bacino	Inquadramento orario attuale settimanale	Nuovo inquadramento orario settimanale
B	Caputo Francesco	LPU	18 ore	23 ore

CONSIDERATO che tutti i dipendenti ex LPU/LSU hanno espressamente manifestato la disponibilità all'integrazione oraria in questione prevista dal DDR Calabria;

DATO ATTO CHE:

- che la decorrenza dell'incentivo ministeriale e regionale, discendente dall'esecuzione della Legge n. 15/2022 e relativi provvedimenti regionali sopra menzionati, oggetto del presente atto corrispondente all'importo complessivo lordo utilizzabile di euro 9.296,22 è fissata in via strutturale a decorrere dal 2022;

- l'articolazione strutturale del contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale dei lavoratori interessati di cat. B, in ragione dell'integrazione oraria suddetta dovrà decorrere dal 1 ottobre 2022;

DATO ATTO che per quanto riguarda la differenza integrativa maturata fino alla data di decorrenza dell'appendice contrattuale, che sarà all'uopo contabilizzata dal Responsabile del Servizio Finanziario, i lavoratori interessati dovranno recuperare, ove non già effettuate, le ore di lavoro dovute in favore dell'Ente mediante l'elaborazione di un piano lavoro temporaneo e contingente, predisposto dai rispettivi Responsabili di Area, nel rispetto dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa a riguardo, delle quali ore si procederà alla liquidazione solo in esito al riscontro delle ore integrative temporanee autorizzate e

realmente effettuate, di cui si produrrà specifica rendicontazione alla Regione Calabria ai fini dell'erogazione del contributo predetto;

PRESO ATTO che l'importo dell'incentivo regionale è pari a €. 8.703,78 annuo pro-capite indipendentemente dall'orario di lavoro se a tempo pieno o parziale dell'assunzione cui si riferisce ed è riconosciuto per la durata di tutto il rapporto lavorativo.

Ritenuto opportuno trasmettere quanto necessario alla regione Calabria al fine di incrementare, con evidenti benefici economici per i lavoratori interessati e di efficienza dei servizi erogati all'utenza per l'Ente, l'orario di lavoro degli ex LPU/LSU stabilizzati;

VISTI:- il D. lgs. 18.08.2000, N° 267;

- la Legge 7 agosto 1990 N° 241;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento Comunale di contabilità

TUTTO ciò premesso:

DETERMINA

1. Di confermare le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente richiamate, riportate ed approvate.
2. Di prendere atto dell'avviso regionale relativo al Decreto Dirigenziale n. 8398 del 20.7.2022 adottato dal Dipartimento Lavoro e Welfare Settore 01-Politiche Attive, superamento del precariato e vigilanza Enti Mercato del lavoro-Osservatorio della Regione Calabria, ad oggetto: "Riparto delle risorse regionali per la stabilizzazione, mediante contratto a tempo indeterminato ex lege 30 dicembre 2018 n. 145, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria. Comunicazione trasferimento incentivo";
3. Di dare atto che questo Comune integra, l'attività lavorativa del personale ex LSU/LPU nella misura finanziata, complessivamente pari ad euro 18.000,00 annue lorde per ciascuna unità come segue:

Categoria	Cognome e nome	Bacino	Inquadramento orario attuale settimanale	Nuovo inquadramento orario settimanale
B	Caputo Francesco	LPU	18 ore	23 ore

4. Di dare atto che l'integrazione salariale decorrerà dal 01 ottobre 2022;
5. Di autorizzare - per quanto riguarda la differenza integrativa maturata fino alla data di decorrenza dell'appendice contrattuale, che sarà all'uopo contabilizzata dal Responsabile del Servizio Finanziario - i lavoratori interessati a recuperare, ove non già effettuate, le ore di lavoro dovute in favore dell'Ente mediante l'elaborazione di un piano di lavoro temporaneo e contingente, predisposto dai rispettivi Responsabili di Area, nel rispetto dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. N. 66/2003 e della vigente normativa a riguardo;
6. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle ore integrative recuperate in favore dell'Ente, solo in esito al riscontro delle ore integrative temporanee autorizzate e realmente effettuate, di cui si produrrà specifica rendicontazione alla Regione Calabria ai fini dell'erogazione del contributo predetto;
7. Di approvare l'addendum allegato al presente provvedimento, recante la modifica al contratto già stipulato, da sottoscrivere con i lavoratori interessati, per il successivo invio alla Regione Calabria (ALLEGATO 1);
8. Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario gli adempimenti contabili conseguenti all'adozione del presente provvedimento per quanto di competenza, ed al Responsabile del servizio Amministrativo ogni ulteriore adempimento gestionale (comunicazioni etc) connesse alla presente, precisando che l'incremento orario in parola è finanziariamente neutro in quanto interamente a carico della Regione Calabria;
9. Di inviare alla regione Calabria - Dipartimento Lavoro e Welfare, all'indirizzo di posta elettronica certificata stabilizzazioneelsulpu@pec.regione.calabria.it la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo;
10. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to Giuseppina Riccelli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 30/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziari

F.to Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 30/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione



10 OTT. 2022